

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 19 dhoul kaâda 1410 – 12 juin 1990

133^e année

N° 40

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE
DES DROITS REELS
1990

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 90-897 du 4 juin 1990 portant création d'emplois à la cour des comptes 761

Ministère de la Justice

Démission de magistrats 761

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chargé de mission 761

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1^{er} juin 1990 portant délégation de signature 762

Ministère de l'Economie et des Finances

Décret n° 90-904 du 4 juin 1990 relatif au compte du cautionnement mutuel des comptables publics 762

Décret n° 90-905 du 4 juin 1990 relatif à la fixation des indices de réévaluation 764

Maintien en activité 764

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 90-907 du 11 juin 1990 portant création du parc national d'El Feidja au gouvernorat de Jendouba 764

Nomination d'ingénieurs en chefs 765

Création d'associations d'intérêt collectif 766

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 90-908 du 4 juin 1990 portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sidi Fathallah du domaine public routier de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat	767
Décret n° 90-909 du 4 juin 1990 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Kerch El Ghaba commune de Tunis	767

Ministère du Transport

Décret n° 90-942 du 4 juin 1990 relatif aux règles de sécurité des navires et de la navigation maritime de plaisance	767
--	-----

Ministère des Communications

Nomination d'un chargé de mission	770
---	-----

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 90-944 du 4 juin 1990 complétant le décret n° 85-841 du 17 juin 1985 relatif au statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires	770
Nomination de doyens et de directeurs d'établissement d'enseignement supérieur	770
Cessation de fonctions d'un doyen et d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur	770

Ministère de la Culture et de l'Information

Décret n° 90-952 du 4 juin 1990 fixant le statut particulier du corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information	771
Décret n° 90-953 du 4 juin 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information	773

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 90-954 du 4 juin 1990 allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit du personnel de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale relevant du ministère des affaires sociales	773
Décret n° 90-955 du 4 juin 1990 fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés	774

PREMIER MINISTRE

CREATION D'EMPLOIS

Décret n° 90-897 du 4 juin 1990 portant création d'emplois à la cour des comptes.

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970;

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981 et la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986;

Vu les décrets n° 71-218 du 29 mai 1971 et n° 82-528 du 17 mars 1982 relatifs au fonctionnement de la cour des comptes;

Vu le décret n° 87-876 du 18 juin 1987, portant fixation de la loi des cadres de la cour des comptes;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Décrète :

Article premier. — Sont réalisées à la cour des comptes, les créations d'emplois ci-dessous désignées :

— Chambre des finances publiques : quatre (4) présidents de section;

— Cour de discipline financière : Un (1) président de section.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE LA JUSTICE

DEMISSIONS

Par décret n° 90-898 du 4 juin 1990 :

La démission de Monsieur Mohamed Mars, juge au tribunal de première instance de Sfax est acceptée à compter du 1er octobre 1990.

Par décret n° 90-899 du 4 juin 1990 :

La démission de Monsieur Afif Ben Youssef, juge rapporteur au tribunal immobilier est acceptée à compter du 1er octobre 1990.

Par décret n° 90-900 du 4 juin 1990 :

La démission de Monsieur Sadok Belhadj Saâd, juge d'instruction au tribunal de première instance de Siliana est acceptée à compter du 1er octobre 1990.

Par décret n° 90-901 du 4 juin 1990 :

La démission de Monsieur Moncef Jédidi, substitut du procureur général auprès de la cour d'appel du Kef est acceptée à compter du 1er octobre 1990.

Par décret n° 90-902 du 4 juin 1990 :

La démission de Monsieur Chédli Khélil, substitut de l'avocat général à la direction des services judiciaires est acceptée à compter du 1er octobre 1990.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 90-903 du 4 juin 1990 :

Monsieur Abderrazek Mansour, administrateur conseiller est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 1er avril 1990.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er juin 1990, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 90-5 du 3 janvier 1990 chargeant Monsieur Mohamed Essaid administrateur des fonctions de chef de service de l'habillement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990, portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Essaid, administrateur chargé des fonctions de chef de service de l'habillement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 3 mars 1990 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juin 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIK

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

COMPTABLES PUBLICS

Décret n° 90-904 du 4 juin 1990, relatif au compte du cautionnement mutuel des comptables publics.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances;

Vu le code de la comptabilité publique et notamment son article 12;

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi des finances pour la gestion 1983 et notamment ses articles 116, 145, 146 et 147;

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — La gestion du compte du cautionnement mutuel des comptables publics, les modalités de s'y affilier, les conditions de cotisation des affiliés et la date d'entrée en vigueur du régime dudit cautionnement, sont prévus par les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

DE L'AFFILIATION AU CAUTIONNEMENT MUTUEL DES COMPTABLES PUBLICS

Art. 2. — Dès leur prise de fonction, les comptables et leurs auxiliaires (caissiers et régisseurs) doivent être affiliés au cautionnement mutuel des comptables publics.

Art. 3. — Lors de la première nomination d'un agent à l'un des emplois visés à l'article 2 du présent décret le chef de département procédant à cette nomination doit :

1) avoir préalablement informé de cette décision le ministre de l'économie et des finances en lui faisant connaître la date à laquelle l'intéressé doit entrer en fonction et avoir reçu de lui l'indication du numéro d'inscription de ce dernier au registre central du cautionnement mutuel des comptables publics, visé à l'article 4 ci-après.

2) notifier à l'intéressé, en même temps que sa nomination le numéro d'inscription.

Art. 4. — L'affiliation au cautionnement mutuel des comptables publics est concrétisée par l'inscription de l'intéressé, sur un registre central, tenu par le ministre de l'économie et des finances et dont le numéro lui est notifié en même temps que sa décision de nomination.

Le numéro de l'inscription de série unique et ininterrompue depuis l'ouverture du registre central, reste immuable pendant toute la carrière de l'intéressé.

Art. 5. — Du fait de leur affiliation au cautionnement mutuel, les comptables publics et leurs auxiliaires (caissiers et régisseurs) se trouvent tenus de garantir, solidairement, sur le montant des cotisations qu'ils auront versées, le règlement de tous les débits prononcés à l'occasion des déficits de caisse et en général de tous faits susceptibles, aux termes de la législation et des règlements en vigueur, d'engager la responsabilité pécuniaire de l'un d'eux.

En conséquence, lorsqu'un affilié ne se sera pas libéré dans le mois suivant la notification à sa personne d'un débet prononcé à son encontre, le fonds spécial «compte du cautionnement mutuel», qui centralise les cotisations de tous les affiliés devra y pourvoir d'office.

Art. 6. — Les sommes que le fonds spécial aura versées au trésor au lieu et place d'un affilié pour éteindre le débet prononcé à son encontre sont récupérées sur le débiteur mais ne portent pas intérêts à sa charge.

Le fonds spécial est également habilité à poursuivre à son profit et à l'encontre des débiteurs le remboursement des sommes avancées par l'ancien organisme de cautionnement mutuel, selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1910, relatif au fonctionnement du cautionnement mutuel.

Il dispose, dans les deux cas, des moyens de recouvrement prévus à l'article 26 du code de la comptabilité publique sus-visé.

CHAPITRE II

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU FONDS SPECIAL DU CAUTIONNEMENT MUTUEL DES COMPTABLES

Art. 7. — Les ressources du fonds spécial du cautionnement mutuel de comptables publics sont constituées par :

1) les cotisations, des affiliés, définies à l'article 8 ci-après;

2) les sommes récupérées sur les débiteurs selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus;

3) la totalité des sommes détenues par le trésor, au jour de la publication du présent décret, pour le compte du cautionnement mutuel des comptables publics, au titre :

a) des cotisations ou toutes autres recettes perçues sous l'empire de l'ancien régime du cautionnement mutuel.

b) des retenues sur les indemnités de responsabilités de gestion ou de caisse, effectuées en application de l'article 11 du décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976;

4) toutes autres recettes que la législation ou la réglementation pourra lui attribuer en précisant leur affectation.

Art. 8. — La cotisation au cautionnement mutuel des comptables publics s'élève à 15% des indemnités de responsabilité de gestion ou de caisse prévues aux articles 1, 2, 7, 8 et 9 du décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.

Cette cotisation est prélevée d'office sur l'indemnité de base lors de son ordonnancement et reversée au fonds spécial.

Art. 9. — Les dépenses du fonds spécial du cautionnement mutuel des comptables publics sont les suivantes :

1) le règlement des débits prononcés à l'encontre des affiliés lorsque ceux-ci n'ont pas été en mesure de s'en libérer dans le délai prévu à l'article 5 du présent décret.

2) la restitution aux affiliés d'une partie de leurs cotisations selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-après :

Art. 10. — Pour le règlement des dépenses prévues à l'article 9 ci-dessus, les recettes du fonds spécial sont affectées à deux rubriques particulières :

- 1) le fonds de réserve
- 2) le fonds de ristourne.

Art. 11. — Le fonds de réserve prévu à l'article 10 ci-dessus regroupe les ressources suivantes :

1) les cotisations, des affiliés, visées à l'article 8 ci-dessus, à concurrence de 60% de leur montant.

2) les sommes récupérées sur les débiteurs selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus.

3) parmi les sommes visées à l'article 7 § 3 ci-dessus :

a) la totalité des cotisations anciennes telles qu'elles sont définies dans son alinéa (a)

b) les 60% des retenues sur les indemnités de responsabilité visées dans son alinéa (b).

4) les recettes prévues au § 4 du même article 7.

5) les parties des cotisations non restituées aux affiliés en fin de carrière selon les dispositions de l'article 17 ci-dessous.

Art. 12. — Les sommes formant le fonds de réserve sont affectées :

1) à la régularisation des débits des comptables dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 5 ci-dessus.

2) à la restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations versées par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils ont accomplies avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982.

3) au règlement des frais relatifs au fonctionnement du fonds et au recouvrement des créances.

Art. 13. — Le fonds de ristourne, prévu à l'article 10 ci-dessus est constitué par les 40% :

a) des cotisations visées à l'article 8 ci-dessus.

b) des retenues sur les indemnités de responsabilité visées à l'article 7 § 3 alinéa b ci-dessus.

Art. 14. — Les sommes formant le fonds de ristourne sont affectées à la restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations versées par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils ont accomplies à partir de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982.

CHAPITRE III

LES RESTITUTIONS AUX AFFILIÉS

Art. 15. — Lorsqu'ils ont cessé les fonctions qui les assujettissent au cautionnement mutuel, les comptables publics ou leurs

auxiliaires sont admis à demander la restitution partielle des cotisations qu'ils auront versées sous les conditions suivantes :

1) ils doivent justifier d'un quitus définitif de leurs gestions comptables qui leur est délivré par la cour des comptes ou par l'autorité administrative, selon les règles de compétence en vigueur.

2) ils doivent n'avoir jamais fait l'objet d'un débet à la suite d'agissements qualifiés frauduleux par les tribunaux compétents. Cette situation est justifiée par un certificat délivré par l'administration sous l'autorité de laquelle ils auront exercé leurs dernières fonctions de comptables ou d'auxiliaire de comptable public.

Art. 16. — Lorsque l'affilié remplit les conditions formulées à l'article 15 ci-dessus, ses droits à la restitution obéissent aux règles suivantes :

1) pour les gestions comptables accomplies à compter du jour d'entrée en vigueur de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982, la part restituable est celle de 40% du montant de ses cotisations tel qu'il figure au fonds de ristourne conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Dans le cas où l'affilié a fait l'objet, durant sa carrière d'un ou plusieurs débits dont le montant a été pris en charge initialement par le fonds spécial et reversé par l'intéressé cette part sera diminuée, au profit du fonds de réserve, d'une somme calculée en appliquant à cette part, la fraction dont le numérateur est le total des débits sus-visés et le dénominateur est le montant global des débits encourus par l'ensemble des affiliés et pris en charge par le fonds spécial durant la même période.

2) pour les gestions antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 116, de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 les remboursements à opérer au profit des affiliés sont liquidés selon la législation et la réglementation relatives à l'ancien régime.

Art. 17. — Les parties de cotisations non restituées aux affiliés, 10 ans après leur mise à la retraite, en application des articles 15 et 16 du présent décret sont intégrées au fonds de réserve, visé à l'article 10 ci-dessus.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. — Les nouvelles dispositions de l'article 12 du code de la comptabilité publique telles qu'elles sont formulées par l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982, sont applicables rétroactivement :

— à concurrence du 1er janvier 1974 en ce qui concerne les agents exerçant la fonction de caissier au sens du dernier alinéa de l'article 16 du code de la comptabilité publique sus-visé.

— à compter du 1er janvier 1975 en ce qui concerne les comptables publics et les régisseurs de recettes et de dépenses.

Art. 19. — Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du jour de sa publication notamment en ce qui concerne :

1) la création et le fonctionnement du fonds spécial intitulé «Compte du cautionnement mutuel des comptables publics», selon les dispositions des articles 145, 146 et 147 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 et les articles 7 et suivants du présent décret.

2) l'affiliation des agents qui seront appelés dans le futur, à occuper un emploi de comptable public ou d'auxiliaire de comptable public, selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

3) la régularisation de la situation des agents ayant précédemment exercé les fonctions les assujettissant au cautionnement mutuel, selon les modalités exposées ci-après :

— les agents en exercice au jour de la publication du présent décret feront l'objet d'une inscription au registre central visé à l'article 4 ci-dessus, au vu de listes à établir par l'administration à laquelle ils appartiennent. Ces listes seront contresignées par le

trésorier général, après rapprochement, par ses soins, des documents ayant enregistré le prélèvement de 15%, effectué sur leurs indemnités de responsabilité, en exécution de l'article 11 du décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.

— les dispositions du précédent alinéa sont également, applicable aux agents ayant cessé leurs fonctions dans l'intervalle de temps, compris entre, d'une part, la date de mise en vigueur de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982, même si l'exercice de ces fonctions a débuté antérieurement à cette date et d'autre part, le jour de la publication du présent décret.

Art. 20. — Le ministre de l'économie et des finances et les ministres disposant d'un budget annexe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDICES DE REEVALUATION

Décret n° 90-905 du 4 juin 1990 relatif à la fixation des indices de réévaluation.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances;

Vu les articles 16 et 17 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tel que promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les indices de réévaluation prévus par l'article 17 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont fixés comme suit :

Années d'acquisition	Indices
1945 et antérieures	28,6
1946	19,4
1947	13,3
1948	8,8
1949	7
1950	6,7
1951	6
1952	5,3
1953	5,2
1954	5,1
1955	5,1
1956	4,8

1957	4,5
1958	4,4
1959	4,5
1960	4,6
1961	4,4
1962	4,6
1963	4,5
1964	4,3
1965	4,0
1966	4,9
1967	3,8
1968	3,7
1969	3,5
1970	3,5
1971	3,3
1972	3,2
1973	3,1
1974	3,0
1975	2,7
1976	2,6
1977	2,4
1978	2,3
1979	2,0
1980	2,0
1981	1,8
1982	1,6
1983	1,4
1984	1,3
1985	1,2
1986	1,2
1987	1,1
1988	1,0

Art. 2. — Le décret n° 85-450 du 19 mars 1985 relatif à la fixation des indices de réévaluation des bilans des entreprises est abrogé.

Art. 3. — Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 90-906 du 4 juin 1990 :

Monsieur Amor Chabbi est maintenu en activité à la compagnie des phosphates de Gafsa pour une troisième année à compter du 1er avril 1990 au 31 mars 1991.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PARC NATIONAL

Décret n° 90-907 du 4 juin 1990, portant création du parc national d'El-Feidja au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 219 dudit code;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Article premier. — Il est créé un parc national au gouvernorat de Jendouba dénommé «Parc National d'El-Feidja» d'une superficie de 2637ha dont les limites sont désignées par un liseré rouge sur l'extrait de carte d'Etat major Lamy, à l'échelle 1/50.000 annexée au présent décret.

Le parc national d'El Feidja est formé des parcelles 24, 26, 27, 30, 31 et 32 de la première série, des parcelles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 15, 16 et 17 de la deuxième série, des parcelles 1 à 26, 28 à 30, 32, et 33 de la quatrième série et de la réserve à cerfs de berberie de la forêt d'El-Feidja, réquisition 53.257.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture déterminera par arrêté les mesures propres à assurer la conservation, dans son état naturel, du «Parc National d'El-Feidja».

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 90-910 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdelhamid Mallek, ingénieur principal, est nommé ingénieur chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-554 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-911 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Bédoui Chébil, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-544 du 10 mai 1984.

Par décret n° 90-912 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdelhafidh Jabeur, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-546 du 10 mai 1984.

Par décret n° 90-913 du 1er juin 1990 :

Monsieur Tahar Telahique, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-572 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-914 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Moncef Bouaine, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-556 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-915 du 1er juin 1990 :

Monsieur Taieb Gargouri, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-549 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-916 du 1er juin 1990 :

Monsieur Hédi Lamari, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-548 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-917 du 1er juin 1990 :

Madame Fatma Larbi, ingénieur principal, est nommée ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-547 du 10 mai 1984.

Par décret n° 90-918 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdesslem Mansour, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 20 juillet 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-555 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-919 du 1er juin 1990 :

Monsieur Ben Abdeljelil Abdelhamid, ingénieur principal, est nommé ingénieur chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-566 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-920 du 1er juin 1990 :

Monsieur Hédi Ayed, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-571 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-921 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mahmoud Sammoud, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 14 mai 1984.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-557 du 1er janvier 1984.

Par décret n° 90-922 du 1er juin 1990 :

Monsieur Allala Ghodhbane, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-563 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-923 du 1er juin 1990 :

Monsieur Ahmed Chabchoub, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er octobre 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-562 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-924 du 1er juin 1990 :

Monsieur Naceur Hamza, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-561 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-925 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Raouf Moussa, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-574 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-926 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Belaid, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-565 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-927 du 1er juin 1990 :

Monsieur Salah M'Tibaa, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-575 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-928 du 1er juin 1990 :

Monsieur Khaldi Glay, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-552 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-929 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Larbi Chakroun, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 2 septembre 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-545 du 10 mai 1984.

Par décret n° 90-930 du 1er juin 1990 :

Monsieur Fouad Ouali, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-558 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-931 du 1er juin 1990 :

Monsieur Hassen Rehaïem, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-576 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-932 du 1er juin 1990 :

Monsieur Hédi Chandoul, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 24 juillet 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-573 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-933 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdenmour Maddahi, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-550 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-934 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Férid Slim Maâoui, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 17 septembre 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-553 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-935 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdelkader Hamdène, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-559 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-936 du 1er juin 1990 :

Monsieur M'Barek Ferchichi, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-579 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-937 du 1er juin 1990 :

Monsieur Tahar Bouzouita, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-578 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-938 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mahmoud Baccar, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-560 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-939 du 1er juin 1990 :

Monsieur Moheddine Boulila, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-580 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-940 du 1er juin 1990 :

Monsieur Abdelaziz Mabrouk, ingénieur principal est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-577 du 14 mai 1984.

Par décret n° 90-941 du 1er juin 1990 :

Monsieur Mohamed Tilouche, ingénieur principal, est nommé ingénieur en chef au ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1982.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 84-551 du 14 mai 1984.

CREATION D'ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 21 mai 1990 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rouhia n° 3, de la délégation de Rouhia du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du périmètre irrigué de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ouled Abda, de la délégation de Siliana, du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bit El Amari, de la délégation de Siliana, du gouvernorat Sidi Bourouis, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Zouabine, de la délégation de Bargou, du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ouled Hamouda, de la délégation de Makthar, du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rouhia n° 1, de la délégation de Siliana, du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rouhia n° 2, de la délégation de Rouhia, du gouvernorat de Siliana, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Siliana, président du groupement d'intérêt collectif est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DECLASSEMENT

Décret n° 90-908 du 4 juin 1990 portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sidi Fathallah du domaine public routier de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République;

Vu le décret du 18 juin 1918 sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'état et notamment son article 1er (4);

Vu la loi n° 86-17 du 17 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 9;

Vu l'avis des ministres de l'économie et des finances et de l'équipement et de l'habitat;

décète :

Article premier. — Est déclassée du domaine public routier de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat une partie de la parcelle de terrain objet du TF n° 55832 Tunis, d'une contenance approximative de 3000m² sise à Sidi Fathallah, entourée d'un liseré rouge sur le plan ci-joint.

Art. 2. — Les ministres de l'économie et des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 90-909 du 4 juin 1990, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Kerch El Ghaba, commune de Tunis.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du conseil municipal de Tunis réuni en date du 27 avril 1989; Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décète :

Article premier. — Il est créé dans la zone de Kerch el-Ghaba, commune de Tunis, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation, délimité par la ligne brisée fermée «de 1 jusqu'à 23» indiqué sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Points n°	X en mètres	Y en mètres
1	93731	20487,42
2	92727	20852
3	92735	21593
4	92838,01	21593,93
5	92888,99	21672,69
6	92930,10	21803,66
7	93005,15	22038,94
8	93050	22047
9	93045	22163,39
10	93203,58	22017,62
11	93396,39	21873,01
12	93630,33	21744,22
13	93687,77	21746,99
14	93948,14	21704,94
15	94056,99	21620,03
16	94033,23	21577,50
17	94123,63	21513,79
18	94166,39	21571,89
19	94398,58	21413,41
20	94527,61	21356,41
21	94671	21288
22	94371,89	21057,13
23	94248	20961,50

Art. 2. — Les ministres intéressés et le Président du conseil municipal de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DU TRANSPORT

REGLES DE SECURITE

Décret n° 90-942 du 4 juin 1990, relatif aux règles de sécurité des navires et de la navigation maritime de plaisance.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime;

Vu la loi n° 67-52 du 7 décembre 1967, portant promulgation du code du travail maritime;

Vu la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, portant code de la police administrative de la navigation maritime;

Vu la loi n° 77-28 du 30 mars 1977, portant promulgation du code disciplinaire et pénal maritime;

Vu le décret n° 61-240 du 5 juillet 1961, relatif aux droits de visite des bâtiments de commerce, de pêche, de plaisance et aux vacations à allouer aux experts faisant partie des commissions de visite;

Vu le décret n° 77-731 du 9 septembre 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de sécurité tel que modifié par le décret n° 89-1383 du 7 septembre 1989;

Vu le décret n° 81-608 du 9 mai 1981, portant organisation du ministère des transports et des communications tel que modifié par le décret n° 82-750 du 23 avril 1982.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 89-1621 du 18 octobre 1988, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat;

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat;

Vu l'avis des ministres du transport du tourisme et de l'artisanat et de la jeunesse et de l'enfance;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Article premier. — Pour l'application du présent décret :

1) Est considéré comme navire ou engin de plaisance, tout navire ou engin utilisé sans but lucratif à une navigation maritime de plaisance sportive ou de loisirs;

2) Un plan ou un document est dit « approuvé » quand la commission centrale de sécurité a reconnu que ce document satisfait aux prescriptions de la réglementation en vigueur notamment du présent décret et de ses textes d'application.

3) Une installation, appareil, engin ou matériel de sécurité est dit a un type homologué lorsque la commission centrale de sécurité a reconnu que son prototype satisfait aux exigences des normes de sécurité établies pour l'application du présent décret ou en application des textes en vigueur relatifs aux navires de commerce ou de pêche. L'approbation peut résulter du principe de l'équivalence pour les types nouveaux d'appareils n'ayant pas fait l'objet de normes.

Art. 2. — Le présent décret s'applique à tous les engins et navires de plaisance de jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant une navigation maritime.

Les engins de plaisance sont définis par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

CHAPITRE II

Du régime de la navigation

Article 3. — Les navigations exercées par les navires et engins de plaisance visés au présent décret comprennent plusieurs catégories de navigation. La catégorie de navigation est inscrite sur le permis de navigation.

Les catégories de navigation et la forme du permis de navigation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 4. — Sont considérés comme abris, notamment les ports, les eaux abritées et les bases maritimes de plaisance où le navire ou engin de plaisance peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.

Art. 5. — La navigation de plaisance pratiquée à bord des navires ayant un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié est assimilée suivant les zones maritimes où elle est pratiquée au genre de navigation tel que défini par les articles 60 et 63 du code de la police administrative de la navigation maritime.

L'autorité maritime mentionnera le régime de la navigation appropriés sur le registre d'équipage ou à défaut sur le permis de navigation pour les navires de plaisance de moins de 10 tonneaux de jauge brute.

CHAPITRE III

De la commission centrale de sécurité

Art. 6. — Préalablement à la construction, à la fabrication ou à l'importation de tout navire ou engin de plaisance, le constructeur ou l'importateur désirent commercialiser ces produits, doit en soumettre les plans et documents à la commission centrale de sécurité telle que prévue par la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 77-731 du 9 septembre 1977 tel que modifié par le décret n° 89-1383 du 7 septembre 1989.

Cette commission décide notamment :

- de l'approbation ou du rejet de ces plans et documents;
- de la catégorie de navigation susceptible d'être pratiquée;
- du nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord sur proposition de l'auteur des plans ou du constructeur.

Les frais découlant des essais analyses et études demandés par la commission aux fins d'homologation ou d'approbation sont à la charge du constructeur ou de l'importateur.

Lorsqu'elle siège en matière de plaisance, cette commission est élargie comme suit :

1) Membres délibérants :

Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat

Un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

2) Membres avec voix consultatives :

Un représentant de la fédération tunisienne des sports nautiques concernée;

Un représentant des industries nautiques concernée;

Cette commission centrale de sécurité peut être consultée par le ministre chargé de la marine marchande sur toute question relative à l'application de la réglementation en vigueur en matière de plaisance notamment du présent décret et de ses textes d'application.

Art. 7. — Il est interdit de commercialiser tout navire ou engin de plaisance qui ne porte pas la plaque signalétique visée à l'article 9 et dont les plans et documents n'ont pas été approuvés par la commission centrale de sécurité sus-mentionnée.

L'autorité maritime peut refuser la délivrance des papiers de bord et titres de sécurité à tout navire ou engin de plaisance construit ou importé d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application.

Art. 8. — Les commissions de visite de sécurité telles que définies par le chapitre 3 du titre 3 du code de la police administrative de la navigation maritime approuvé par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976 ou tout membre de ces commissions désigné à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande ou par l'autorité maritime peuvent contrôler à tout moment la conformité de la construction aux plans et documents approuvés, aux prescriptions de la commission centrale de sécurité et plus généralement aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application.

Pour l'exercice de ce contrôle, les personnes désignées ont accès aux chantiers de construction navale.

CHAPITRE IV

Du navire de plaisance

Art. 9. — Le constructeur ou l'importateur doit apposer à l'intérieur de chaque navire ou engin de plaisance visé par le présent décret une plaque signalétique comportant d'une manière lisible et permanente les indications d'identification et de caractéristiques qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 10. — Tout navire de plaisance doit posséder :

— des caractéristiques de coque et de superstructure assurant une navigabilité et des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes pour la catégorie des navigation prévue;

— une stabilité suffisante compte tenu de la catégorie de navigation et du déplacement possible des personnes à bord dans les conditions d'utilisation normales;

— une solidité et un franc-bord en rapport avec la catégorie de navigation.

Les matériaux utilisés doivent être de qualité appropriée à la construction nautique.

Art. 11. — Les conditions de franc-bord d'étanchéité des ouvertures dans la coque ou dans les superstructures, les dispositions relatives aux cockpits et au compartimentage ainsi que les moyens de protection contre la chute à la mer des personnes embarquées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 12. — Les conditions d'installation des appareils de propulsion et de leurs accessoires ou auxiliaires ainsi que les prescriptions relatives aux installations électriques et à la prévention de la pollution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 13. — Tous les navires de plaisance visés au présent décret doivent être pourvus :

— de moyens de radiocommunications lorsqu'ils sont nécessaires;

— d'engins de sauvetage individuels et collectifs;

— des dispositifs ou de moyens permettant l'évacuation de l'eau de tous les compartiments et leur assèchement dans la mesure du possible;

— de moyens de protection contre l'incendie et d'extinction de l'incendie.

Le nombre et les caractéristiques des engins de sauvetage collectifs et individuels, les moyens d'assèchement et les conditions relatives aux moyens de radio-communications, de protection et d'extinction de l'incendie sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 14. — Les navires de plaisance doivent être pourvus de feux de navigation, appareils sonores et autres moyens de signalisation prescrits par la réglementation en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

Tout navire de plaisance doit être muni d'appareils, documents et instruments nautiques, matériels d'armement et de rechange en rapport avec la catégorie de navigation ou le voyage à entreprendre et qui sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

CHAPITRE V

Des ports de plaisance et bases maritimes de plaisance

Art. 15. — Est considéré comme «port de plaisance» tout abri artificiel muni d'installations réglementaires appropriées pour accueillir les navires et engins de plaisance.

Art. 16. — Est considérée comme «base maritime de plaisance» tout lieu abrité se trouvant au bord de la mer disposant d'installations réglementaires appropriées et qui est le siège d'activité nautiques, sportives et de loisirs.

Art. 17. — Les conditions générales d'aménagement, d'installation, d'organisation, de police et de sécurité de la navigation maritime et de balisage des ports et bases maritimes de plaisance réalisés aux frais de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 18. — Pour les raisons de sécurité de la navigation maritime, l'implantation des ports et bases maritimes de plaisance est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.

Art. 19. — Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant peut désigner tout agent assermenté de la marine marchande ou son représentant peut désigner tout agent assermenté de la marine marchande à l'effet de procéder aux contrôles

déoulant de l'application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.

Tout exploitant ou gérant d'un port ou d'une base maritime de plaisance qui contrevient aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application est mis en demeure par l'autorité maritime de s'y conformer dans les délais qui lui sont prescrits.

En cas de carence de l'exploitant ou du gérant et après expiration du délai fixé. L'autorité maritime peut interdire l'activité partielle ou totale du port ou de la base maritime de plaisance soit provisoirement jusqu'à ce que cette base maritime de plaisance remplisse à nouveau les conditions requises par la réglementation en vigueur, soit définitivement.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 20. — Les conditions nécessaires pour la conduite des navires de plaisance et engins motorisés de plaisance ainsi que pour la délivrance des permis de conduire correspondants sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 21. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires et engins de plaisance mis en chantier ou importés après la date de sa parution.

Pour les navires existants les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret ne leur sont applicables que dans un délai d'un an à partir de la date de sa parution.

Les ports recevant les navires de plaisance et les lieux servant à l'animation maritime actuellement en exploitation doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d'un an au plus à partir de la date de sa parution.

Art. 22. — Des dérogations au présent décret et à ses textes d'application peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité siégeant en matière de plaisance pour les cas suivants :

a) pour les navires et engins de plaisance pour lesquels il aura été reconnu des caractéristiques techniques poussées faisant appel à des technologies nouvelles.

b) pour les prototypes expérimentaux conduits par des équipages reconnus compétents et expérimentés.

c) pour les navires et engins sollicitant un changement de la catégorie de navigation pour un seul voyage.

Art. 23. — Le responsable de conduite du navire devant entreprendre une navigation de plaisance de plus de 20 milles d'un abri, est tenu avant de quitter le port de déposer une déclaration de partance auprès de l'autorité maritime ou à défaut de la capitainerie du port.

Avant de quitter un port tunisien tout navire de plaisance qu'il soit tunisien ou étranger peut être soumis à une visite de partance et ce conformément à l'article 36 du code de police administrative de la navigation maritime.

Art. 24. — L'organisation de toute manifestation collective, des compétitions nautiques, sportives ou de loisirs est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 25. — Les ministres du transport, du tourisme et de l'artisanat et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 90-943 du 4 juin 1990 :

Monsieur Hédi Hamza, ingénieur général, est chargé des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

STATUT PARTICULIER

Décret n° 90-944 du 4 juin 1990 complétant le décret n° 85-841 du 17 juin 1985 relatif au statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires ;

Vu l'avis du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Le paragraphe (a) de l'article 15 du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 sus-visé est complété comme suit :

a) Les maîtres d'enseignement général titulaires comptant au moins 6 ans d'ancienneté et ayant obtenu à leur dernière inspection une note au moins égale à 14/20.

Dans le cas où ils sont chargés d'un emploi administratif, les conditions suivantes, outre la titularisation et l'ancienneté sus-visées, doivent être remplies :

— l'obtention d'une note d'inspection au moins égale à 12/20

— l'obtention d'une note administrative au moins égale à 18/20

— une ancienneté de 3 ans au moins dans un emploi administratif.

Art. 2. — Le paragraphe (a) de l'article 19 du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 sus-visé est complété comme suit :

a) Les maîtres de l'éducation manuelle et technique titulaires comptant au moins 6 ans d'ancienneté et ayant obtenu à leur dernière inspection une note au moins égale à 14/20.

Dans le cas où ils sont chargés d'un emploi administratif, les conditions suivantes, outre la titularisation et l'ancienneté, sus-visées doivent être remplies :

— l'obtention d'une note d'inspection au moins égale à 12/20

— l'obtention d'une note administrative au moins égale à 18/20

— une ancienneté de 3 ans au moins dans un emploi administratif.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 90-945 du 4 juin 1990 :

Monsieur Bouguerra Slaheddine, Maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut des hautes études commerciales de Carthage à compter du 26 février 1990.

Par décret n° 90-946 du 4 juin 1990 :

Monsieur Fethi Triki, maître de conférences, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax à compter du 3 janvier 1990.

Par décret n° 90-947 du 4 juin 1990 :

Monsieur Hassen Maaref, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Monastir à compter du 8 mars 1990.

Par décret n° 90-948 du 4 juin 1990 :

Monseigneur Ben Hamda Abdelmajid, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences religieuses à compter du 3 janvier 1990.

Par décret n° 90-949 du 4 juin 1990 :

Monsieur Moncef Haddad, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur technique de Nabeul et ce à compter du 9 décembre 1989.

CESSATIONS DE FONCTIONS

Par décret n° 90-950 du 4 juin 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Said Elfallah maître de conférences en qualité de directeur de l'institut supérieur des sciences religieuses et ce à compter du 2 janvier 1990.

Par décret n° 90-951 du 4 juin 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Mohamed Salah Marakchi maître de conférences en qualité de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax à compter du 2 janvier 1990.

STATUT PARTICULIER

Décret n° 90-952 du 4 juin 1990 fixant le statut particulier au corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de la culture et de l'information ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 31 mai 1956 portant création du secrétariat d'Etat à l'information, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-308 du 20 juin 1973 portant statut particulier aux personnels du ministère des affaires culturelles et de l'information ;

Vu le décret n° 75-314 du 30 mai 1975 fixant les attributions du secrétariat d'Etat à l'information ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Le présent statut s'applique au corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information.

Art. 2. — Les personnels du corps des services d'information du ministère de la culture et de l'information appartiennent aux grades ci-après :

- 1) Conseiller de presse général.
- 2) Conseiller de presse en chef.
- 3) Conseiller de presse.
- 4) Secrétaire de presse.
- 5) Secrétaire de presse adjoint.
- 6) Attaché de presse.

Art. 3. — Les agents appartenant à l'un des grades sus-visés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 4. — Les grades visés à l'article 2 du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Conseiller de presse général	A	A1
Conseiller de presse en chef.....	A	A1
Conseiller de presse.....	A	A1
Secrétaire de presse.....	A	A2
Secrétaire de presse adjoint.....	A	A3
Attaché de presse	B	B

Art. 5. — La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an; elle est de deux (2) ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour le grade de conseiller de presse en chef, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. — Les agents du corps des services d'information du ministère de la culture et de l'information sont astreints à une période stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

a) une année :

— Pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe.

— Pour les fonctionnaires nommés à un grade et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années :

— Pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves.

— Pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves.

— Pour les fonctionnaires promus au choix.

Les fonctionnaires stagiaires sont, à l'issue de la période sus-visée soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration; soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE DEUX

Des conseillers de presse généraux

Art. 7. — Les conseillers de presse généraux, sont chargés des fonctions de conception, d'encadrement et de coordination.

Ils peuvent en outre, être chargés de missions d'études ou d'inspection générale.

Art. 8. — Les conseillers de presse généraux sont nommés au choix et sur proposition du ministre de la culture et de l'information par décret parmi les conseillers de presse en chef justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE TROIS

Des conseillers de presse en chef

Art. 9. — Les conseillers de presse en chef sont chargés des fonctions de conception, d'encadrement et de coordination.

Ils peuvent en outre, soit être affectés à un service d'étude ou de recherches soit être chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection.

Art. 10. — Les conseillers de presse en chef sont nommés au choix et sur proposition du ministre de la culture et de l'information par décret parmi les conseillers, de presse ayant huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, ou ayant 4 années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE QUATRE

Des conseillers de presse

Art. 11. — Les conseillers de presse sont chargés d'assurer des tâches d'administration et d'encadrement ainsi que des tâches de contrôle et d'inspection.

Art. 12. — Les conseillers de presse sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

Art. 13. — Les conseillers de presse sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation institués ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat de 3^{me} cycle ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les secrétaires de presse titulaires dans leur grade, ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les secrétaires de presse titulaires qui à la date du concours ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation des concours externe et interne sont fixées par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les secrétaires de presse titulaires ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE CINQ

Des secrétaires de presse

Art. 14. — Les secrétaires de presse sont chargés, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique des travaux d'étude, de recherche et d'encadrement du personnel placé sous leur autorité.

Art. 15. — Les secrétaires de presse sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves qui ont suivi avec succès le cycle complet des études d'une durée minimum de quatre (4) années après le baccalauréat d'une école ou d'un institut spécialisé dans l'une des spécialités relevant des attributions des services d'information du ministère de la culture et de l'information.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les secrétaires de presse adjoints titulaire sans leur grade et ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les secrétaires de presse adjoints titulaires, qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation des concours externe et interne sont fixées par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les secrétaires de presse adjoints titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans le grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 16. — Les secrétaires de presse sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

TITRE SIX

Des secrétaires de presse adjoints

Art. 17. — Les secrétaires de presse adjoints participent sous l'autorité de leur chefs hiérarchiques à l'exécution de tâches de rédaction, de secrétariat, de classement, de mise à jour de documents et de travaux de dactylographie.

Art. 18. — Les secrétaires de presse adjoints sont nommés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés de presse titulaires qui à la date de l'examen ont atteint le 5^{me} échelon de leur grade.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

2) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi les attachés de presse titulaires ayant atteint le 8^{me} échelon de leur grade et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 19. — Les secrétaires de presse adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

TITRE SEPT

Des attachés de presse

Art. 20. — Les attachés de presse assistent les secrétaires de presse adjoints dans leur attributions et participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des tâches incombant à leur service.

Ils peuvent être chargés de travaux de classement de documents, de dactylographie et de secrétariat.

Art. 21. — Les attachés de presse sont recrutés par voie de concours externe sur épreuve ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

Art. 22. — Les attachés de presse sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de l'information.

TITRE HUIT

Dispositions transitoires

Art. 23. — Les administrateurs généraux et les administrateurs en chef exerçant à la date de publication présent décret auprès des services d'information du ministère de la culture et de l'information et ayant appartenu au cadre particulier des personnes de l'information au ministère de la culture et de l'information peuvent sur leur demande et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, être intégrés dans les grades équivalents du présent statut.

Art. 24. — Les conseillers de presse qui, au 31 décembre 1984, ont atteint le 5^{me} échelon de leur grade peuvent être nommés dans un délai maximum d'un an à compter de la parution du présent décret, conseillers de presse en chef, après leur inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite des postes à prévoir dans l'effectif de ce grade.

Art. 25. — Les secrétaires de presse principaux en exercice au ministère de la culture et de l'information à la date de la parution du présent décret sont intégrés dans le grade de conseiller de presse.

Art. 26. — Les agents intégrés conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent décret seront rangés à l'échelon correspondant au traitement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur promotion ou intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement dans leur ancien grade.

Art. 27. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret sus-visé n° 73-308 du 20 juin 1973.

Art. 28. — Les ministres de l'économie et des finances et de la culture et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Décret n° 90-853 du 4 juin 1990 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-309 du 20 juin 1973 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du ministère des affaires culturelles et de l'information ;

Vu le décret n° 90-952 du 4 juin 1990 fixant le statut particulier au corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades du personnel du corps employé par les services d'information du ministère de la culture et de l'information est fixé comme suit :

Grade	Indice
Conseiller de presse général	800
Conseiller de presse en chef	675-750
Conseiller de presse	450-720
Secrétaire de presse	375-650
Secrétaire de presse adjoint	250-550
Attaché de presse	200-450

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades sus-visés est fixé ainsi qu'il suit :

Grade	Echelon	Indice
Conseiller de presse général	Echelon unique	800
Conseiller de presse en chef	4 ^{ème} échelon	750
	3 ^{ème} échelon	725
	2 ^{ème} échelon	700
	1 ^{er} échelon	675
Conseiller de presse	8 ^{ème} échelon	720
	7 ^{ème} échelon	690
	6 ^{ème} échelon	650
	5 ^{ème} échelon	610
	4 ^{ème} échelon	570
	3 ^{ème} échelon	530

2 ^{ème} échelon	490
1 ^{er} échelon	450

Secrétaire de presse	11 ^{ème} échelon	650
	10 ^{ème} échelon	625
	9 ^{ème} échelon	600
	8 ^{ème} échelon	575
	7 ^{ème} échelon	550
	6 ^{ème} échelon	525
	5 ^{ème} échelon	495
	4 ^{ème} échelon	465
	3 ^{ème} échelon	435
	2 ^{ème} échelon	405
	1 ^{er} échelon	375

Secrétaire de presse adjoint	12 ^{ème} échelon	550
	11 ^{ème} échelon	520
	10 ^{ème} échelon	490
	9 ^{ème} échelon	460
	8 ^{ème} échelon	430
	7 ^{ème} échelon	400
	6 ^{ème} échelon	375
	5 ^{ème} échelon	350
	4 ^{ème} échelon	325
	3 ^{ème} échelon	300
	2 ^{ème} échelon	275
	1 ^{er} échelon	250

Attaché de presse	13 ^{ème} échelon	450
	12 ^{ème} échelon	425
	11 ^{ème} échelon	400
	10 ^{ème} échelon	380
	9 ^{ème} échelon	360
	8 ^{ème} échelon	340
	7 ^{ème} échelon	320
	6 ^{ème} échelon	300
	5 ^{ème} échelon	280
	4 ^{ème} échelon	260
	3 ^{ème} échelon	240
	2 ^{ème} échelon	220
	1 ^{er} échelon	200

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-309 du 20 juin 1973 sont abrogées.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et de la culture et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

INDEMNITE KILOMETRIQUE FORFAITAIRE

Décret n° 90-854 du 4 juin 1990 allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale relevant du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973 relatif au statut particulier du personnel de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 83-815 du 31 août 1983 ;

Vu le décret n° 83-596 du 17 juin 1983 portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 84-106 du 10 février 1984 ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est alloué aux personnels régis par le décret sus-visé n° 73-355 du 24 juillet 1973, utilisant leurs voitures personnelles pour les déplacements d'inspection effectués au périmètre communal de leur affectation une indemnité commune forfaitaire dite kilométrique de (840,000 dinars) huit cent quarante dinars par an.

Art. 2. — L'indemnité visée à l'article premier ci-dessus, sera incorporée au traitement et servie mensuellement et à terme échu.

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1986 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ATTRIBUTIONS

Décret n° 90-955 du 4 juin 1990, fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés.

Le Président de la République;

Vu la loi 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés modifiée telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989 et notamment son article 3;

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère des affaires sociales;

Décret n° 82-361 du 26 février 1982 fixant la composition et les attributions de la commission permanente des handicapés;

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs;

Vu le décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur de l'économie et des finances de la santé publique de la formation professionnelle et de l'emploi;

Sur proposition du ministre des affaires sociales;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les commissions régionales des handicapés prévues à l'alinéa 2 (nouveau) de l'article 3 de la loi sus-visée n° 81-46 du 29 mai 1981 telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989 sont instituées dans les chefs lieux de gouvernement.

La liste des commissions régionales des handicapés et leur compétence territoriale seront fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 2. — La commission régionale des handicapés a pour mission :

— d'étudier les dossiers qui lui sont soumis en vue de reconnaître l'état de handicapé et de déterminer la nature et le degré du handicap ainsi que le besoin éventuel du handicapé d'un appareil orthopédique ou de l'assistance d'une tierce personne.

— de proposer s'il y a lieu l'octroi d'une carte de handicapé avec ou sans priorité.

— de recommander le cas échéant, au handicapé l'accomplissement d'un stage ou d'une formation professionnelle ou d'une réadaptation ayant toute décision concernant son orientation professionnelle.

— de se prononcer sur les mesures susceptibles d'assurer la réadaptation du travailleur handicapé.

Art. 3. — La commission régionale des handicapés est composée comme suit :

— président : le gouverneur ou par délégation le directeur régional des affaires sociales;

Membres :

— le directeur régional des affaires sociales.

— deux médecins spécialistes ou à défaut deux médecins généralistes désignés par le ministre de la santé publique;

— un représentant de l'union régionale de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat (UTICA);

— un psychologue ou un éducateur spécialisé dans la rééducation des handicapés désigné par le ministre des affaires sociales parmi le personnel éducatif des organismes ou associations œuvrant dans ce domaine.

— un représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

— un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale.

— le délégué régional de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi (OFPF).

— un inspecteur du travail désigné par le directeur régional des affaires sociales.

Le Président de la commission peut faire appel à toute personne qu'il juge compétente pour assister titre consultatif aux réunions de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre de la direction régionale des affaires sociales.

Art. 4. — La direction régionale des affaires sociales est chargée de recevoir les dossiers des personnes handicapées de les instruire et de les soumettre à l'examen de la commission régionale des handicapés.

Elle assure également le suivi des décisions de la commission.

Les pièces constitutives du dossier seront définies par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 5. — La direction régionale des affaires sociales notifie la décision à l'intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion de la commission. La décision de la commission est notifiée, le cas échéant, dans les mêmes délais :

— à l'organisme de sécurité sociale qui prendra en charge les frais de soins, d'appareillage orthopédique et de réadaptation.

— à la délégation régionale de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi lorsque le handicapé est reconnu apte au travail en milieu ordinaire ou protégé, avec toutes indications concernant notamment les aptitudes et qualifications professionnelles de l'intéressé et l'aménagement éventuel du poste de travail.

Art. 6. — La commission régionale des handicapés adresse à la fin de chaque semestre au ministre des affaires sociales un rapport sur ses activités durant le semestre écoulé.

Art. 7. — La commission régionale des handicapés se réunit à la diligence de son président au moins deux fois par mois.

La décision de la commission concernant chaque cas doit être rendue dans le mois qui suit sa saisie par la direction régionale des affaires sociales.

Art. 8. — Le handicapé peut être convoqué à la séance au cours de laquelle sera examiné son dossier.

Art. 9. — En cas de refus de délivrance de la carte de handicapé, la révision de la décision de la commission peut être demandée par l'intéressé au président de la commission dans les deux mois qui suivent la notification du refus.

Le président de la commission, en vue d'un nouvel examen du dossier désigne un médecin expert dans la spécialité.

Le dossier de l'intéressé complété par le certificat du médecin-expert, est à nouveau soumis à l'examen de la commission.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret sus-visé n° 82-361 du 26 février 1982.

Art. 11. — Les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de la santé publique, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juin 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI